คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๐๗๕/๒๕๖๗

นางสาว ก โจทก์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำเลยที่ ๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖, ๔๗, ๕๐, ๕๕, ๕๗ (๒)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๔)

เรื่อง โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า แม้โจทก์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน แต่เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สถานะของโจทก์ยังคงเป็นเพียงสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อโจทก์ไม่ได้รับมอบอำนาจจากรักษาการประธานสหภาพแรงงานให้ฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหภาพแรงงานที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ โดยที่ประชุมใหญ่สหภาพแรงงาน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดี จำเลยที่ ๑ เป็นนายทะเบียนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ มีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียน ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ โจทก์ทราบว่านาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ ต่อจำเลยที่ ๑ แต่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน อ้างว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและการลงคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นวิธีการลับขัดต่อข้อบังคับของสหภาพแรงงานขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ จำเลยที่ ๒ เชื่อและรับฟังว่ามีการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้ลงทะเบียน บางส่วน ทั้งที่ไม่เป็นความจริง การเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิธีการและการดำเนินการ จึงสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การที่จำเลยที่ ๑ รับหนังสือโต้แย้งคัดค้านจากผู้ลงสมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งหลังจากที่ประชุมใหญ่มีมติแล้วจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสหภาพแรงงานและพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ (๒) ทำให้โจทก์และผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานได้ ซึ่งกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ทั้งยังมีคำสั่งโดยไม่ได้เรียกโจทก์และผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานไปให้การอีกด้วย ดังนั้น คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน ที่มาจากการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒

ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานจึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่ง ของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของจำเลยที่ ๒ ให้จำเลยที่ ๑ รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานตามคำขอจดทะเบียน

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในข้อบังคับสหภาพแรงงานกำหนดว่าการเลือกตั้งต้องเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับ รวมทั้งห้ามสมาชิกลงคะแนนแทนกันโดยเด็ดขาด แต่ปรากฏว่ามิได้เป็นการเลือกตั้งโดยวิธีลับ มีการลงคะแนนเลือกตั้งแทนกันและบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ เป็นผลให้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ ทั้งในการรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาออกคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานนั้น มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ และปรากฏข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานเพียงพอในการทำคำวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและไม่ได้เป็นผู้อุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจนพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โจทก์จึงไม่อาจยื่นเรื่องให้ศาลแรงงานพิจารณาได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จำเลยที่ ๑ เป็นนายทะเบียนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนเกิดข้อพิพาทกรรมการบริหารสหภาพแรงงานชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งและมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทน โจทก์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหภาพแรงงานชุดใหม่ที่ได้รับการลือกตั้ง โดยที่ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผล ต่อมาสหภาพแรงงานโดยนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงาน ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานที่มาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีโจทก์รวมอยู่ด้วย ระหว่างนั้นมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน จำเลยที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานโดยนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานยื่นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์แล้ววินิจฉัยว่า ตราบใดที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายทะเบียนยังไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งโจทก์คงเป็นเพียงสมาชิกสหภาพแรงงาน เมื่อโจทก์มิได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานให้ฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นชอบหรือไม่ ต้องพิจารณาว่ากฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ เพียงใด พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ กำหนดให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผู้แทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงการฟ้องคดีต่อจำเลยทั้งสองด้วย มาตรา ๕๐ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงกรรมการสหภาพแรงงานต้องนำไปจดทะเบียน โดยจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว และข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อ ๓๒ วรรคสอง ยังกำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนข้อเท็จจริงได้ความว่า นาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน ชุดใหม่ ซึ่งรวมทั้งโจทก์ด้วยเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ ประกอบข้อบังคับสหภาพแรงงานข้อ ๓๒ วรรคสอง ถือว่าเป็นการกระทำแทนสมาชิกทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้งและเมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่รับจดทะเบียน นาย ข ในฐานะรักษาการประธานสหภาพแรงงานได้ยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ ๒ โดยใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อบังคับสหภาพแรงงานแล้ว และเมื่อจำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๔) แทนโจทก์และสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนสหภาพแรงงานแม้โจทก์จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน แต่เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน สถานะของโจทก์ยังคงเป็นเพียงสมาชิกของสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ และข้อบังคับสหภาพแรงงานข้อ ๔ เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับมอบอำนาจจากนาย ข รักษาการประธานสหภาพแรงงานหรือรักษาการคณะกรรมการมอบหมายโดยมีหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องโดยลำพังเป็นการฟ้องคดีที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๕ และขัดต่อข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อที่ ๓๒ วรรคสอง และข้อที่ ๓๔ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน
